

藤县辰发矿业有限公司“9•19”事故调查

2017-11-19 09:33　来源：县安监局　作者：藤县人民政府门户

县人民政府：

2017年9月19日5时许，在藤县辰发矿业有限公司破碎车间发生一起事故，1名工人在清理输送带下的

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，县人民政府成立了由县人民政府局、国土局、工信局、总工会、人社局、法制办、埌南镇政府、塘步镇政府有关负责同志等组成的藤县辰发矿业有限事故调查工作。事故调查组邀请县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突

一、事故的现场情况

（一）天气：晴

（二）事故现场

藤县辰发矿业有限公司破碎车间圆锥机底输送带处。

二、事故相关各方的基本情况

（一）相关单位情况

1、藤县辰发矿业有限公司（以下简称辰发公司）成立于2015年9月25日，营业执照登记的统一社会信用代码为然人投资或控股），公司办公住所：藤县藤州镇河东区泰和路37号三楼，法定代表人：关俊秋，注册资本：100万元

范围为:高岭土加工销售。

（二）相关人员情况

1.关俊秋，男， 1993年10月30日出生，身份证号码：44068219931030****，身份证住址：广东省佛山市禅城

代表、股东和主要负责人。

2.成英杰，男，汉族，1979年8月4日出生，身份证号码：45242319790804****，身份证住址：藤县藤州镇东

3.梁运华，男，汉族，1970年12月3日出生，身份证号码：45242319701203****，身份证住址：藤县塘步镇

4.陈绍全，男，汉族，1965年3月11日出生，身份证号码：45242319650311****，身份证住址：藤县塘步镇

员。

5.周飞勋，男，汉族，1973年2月5日出生，身份证号码：45242319730205****，身份证住址：藤县藤州镇河

勤管理人员。

6.容冬生，男，汉族，1979年10月18日出生，身份证号码：43052719791018****，身份证住址：湖南绥宁县

者。

7. 贺全清、许明辉、杨章玉、梁亚满、饶春光、贺全松刘钦栋、刘银海等8名工人是破碎车间承包者容冬生雇佣

8.刘钦栋，男，汉族，1972年12月4日出生，身份证号码：45252519721204****，身份证住址：广西容县十里

三、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

2017年9月19日5时许，刘钦栋在工作中，拿杷子清理输送带下的粉尘时,杷子的尾部被输送带和转动轴夹住，由

杷子的头部和转动的输送带把刘钦栋头部卡在输送带的转动轴内侧。当班的工人看到后，叫来公司的人员进行抢救，

然后把刘钦栋抬到车间门口处。并打120电话求救，后经医务人员赶到现场抢救无效死亡。

接到事故报告后，县安监局、公安局等部门赶赴事故现场开展事故调查处置工作，积极做好事故善后处理及赔偿

代表签订《工亡赔偿协议书》，妥善解决了事故赔偿问题，当日死者家属即把尸体拉走进行安葬。

四、事故造成的伤亡情况

藤县辰发矿业有限公司“9·19”事故，造成一人死亡，死者刘钦栋。

五、事故原因分析

（一）经调查组深入细致调查，查明以下事实：

1.根据藤县公安局埌南派出所出具的情况说明，刘钦栋死亡排除他杀。

2.藤县辰发矿业有限公司，办公住所在藤县藤州镇河东区泰和路37号三楼；生产厂区位于埌南镇马地村和塘步镇

销售给陶瓷企业用于生产使用；公司的股份组成是关俊秋出资50万元占50%，成英杰出资50万元占50%,其中关俊秋

俊秋是公司的法人代表，也是公司的主要负责人，负责公司全面工作，陈绍全负责公司的生产管理和安全管理，周

3.经调查辰发公司安全生产的主体责任不落实、没有建立健全公司安全生产管理制度、没有制定事故隐患排查治

规程、没有制定安全生产应急预案、公司法人代表（负责人）和安全生产管理人员没有《安全考核合格证书》、没有

危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。事故发生后制定了一些安全生产管理制度并

4.辰发公司破碎车间由湖南绥宁县人容冬生承包，承包合同约定：辰发公司负责提供场地、原材料、机械、平时

管理、设备维护及保养，工作人员需提供8名分两班，每班工作10小时进行生产作业；辰发公司按每吨产品1.0元计量

付。

5.辰发公司不对容冬生雇佣的8名破碎车间工人进行入职登记，但代容冬生以辰发公司名义对雇佣的其中6名工人

生产知识教育培训的相关记录，没有定期对破碎车间进行安全检查的记录台账。

6.容冬生，自由职业者，没有独立法人资格，也没有挂靠任何公司， 2017年7月4日以个人名义承包辰发公司破清任破碎车间带班班长并负责现场管理，没有岗前、岗中培训的相关记录。

7.经查阅藤县工信局提供2017年以来的工作台账：一是成立了2017年安全生产工作领导小组。二是开展了第一会关于做好2017年汛期安全生产工作的通知》。四是制定了安全生产大检查工作方案，提供了总结、会议记录、工作生产月”活动方案，提供了相关方案、总结和图片。六是制定了造船行业、民爆行业和重点行业领域安全专项治理工产检查表。七是提供了检查电力企业7份、民爆企业6份、烟花爆竹企业2份、尾矿库6份、造船企业10份、钛白企业有对辰发公司进行安全检查的相关记录。

8.经查阅塘步镇政府提供2017年以来的工作台账： 2017年开展3次对16家高岭土原料加工场安全检查，提供了记录、工作图片。但没有对辰发公司进行安全检查的相关记录。

9.经查阅埌南镇政府提供2017年以来的工作台账：2017年开展对11家企业检查工作，提供了11家企业的综合检改意见书》3份，其中，2017年2月、7月埌南镇政府分别对辰发矿业公司进行安全巡查，提供了《现场检查整改意见图片14张，但对于检查发现的问题，没有向行业主管部门和县人民政府汇报。

（二）事故原因分析

1.直接原因

刘钦栋安全意识淡薄，在没有停机确保安全的情况下，进入输送带转动的区域内作业，是造成事故的直接原因。

2.间接原因

（1）辰发公司安全生产的主体责任不落实；没有制定安全生产规章制度和岗位操作规程；将破碎车间发包后，人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；没有在明显的安全警示标志；没有对破碎车间安全生产工作统一协调、管理、定期进行安全检查。是造成事故的间接原因。

（2）容冬生作为辰发公司破碎车间破碎业务的承包者，没有落实安全生产管理职责，没有加强生产作业现场的育和培训，是造成事故的另一个间接原因。

六、事故的性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

七、对事故责任的认定

1. 刘钦栋在没有停机确保安全的情况下进入输送带转动区域内进行作业操作，对机械设备的危险因素认识不足

2. 辰发公司安全生产的主体责任不落实；没有制定安全生产管理制度和岗位操作规程；没有制定事故隐患排查员没有《安全考核合格证书》；没有对从业人员进行安全生产知识教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知本岗位的安全操作技能；没有在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；将破行管理，定期进行安全检查，以包代管。在此起事故中负有管理责任。

3.容冬生个人在承包破碎车间生产业务过程中，没有加强对生产作业现场的安全管理，没有对工人进行岗前、岗有管理责任。

八、对事故责任处理意见

1. 辰发公司在此事故中负有管理责任；建议县安监局依照安全生产法律法规对辰发公司进行行政处罚。

2.容冬生在此起事故中负有管理责任；建议辰发公司按照企业内部管理制度的规定对其进行处理，并将处理结果

九、事故整改和防范措施

1.建议县安委会将此起事故发生的情况进行通报，要求各企业认真吸取此起事故的教训，认真落实安全生产主强对员工的安全教育和培训工作。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应与承包单位、承

租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理、定事故的发生。

2.建议县工信局责令对辰发公司落实整改措施，切实落实安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度和操作产教育培训工作，落实生产作业现场的安全警示标志和管理工作。

3.对跨辖区企业的安全管理，建议县政府明确由行业主管部门牵头，组织相关乡镇人民政府开展日常安全检查

4.建议县监察部门对县工信局、塘步镇政府、埌南镇政府的相关人员进行谈话提醒。